刑法05 筆記：客觀構成要件概論

> 來源：刑法05 課程字幕 00:00:00 ~ 00:14:00

🕮 法條原文速查

> **§9**（公司法：轉嫁責任制範例）
> 公司應收之股款，股東並未實際繳納，而以申請文件表明收足……公司負責人各處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以上二百五十萬元以下罰金。
> → 違法主體是公司（法人），但處罰負責人（轉嫁責任制範例）→ 建議查閱最新條文

> **職業安全衛生法相關條文**（兩罰責任制範例）
> 法人之代表人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務違反本法規定，除處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以各該條之罰金。
> → 法人＋負責人一起罰（兩罰責任制）→ 建議查閱最新條文

> **§230**（血親性交罪）
> 與直系或三親等內旁系血親為性交者，處五年以下有期徒刑。
> → 老師以此為例說明「是否有保護法益」的爭議

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「法人可否為普通刑法的犯罪主體？」	**原則不可**，因為無法對法人判自由刑；但**附屬刑法**有轉嫁責任制與兩罰責任制
「轉嫁責任制與兩罰責任制的區別？」	**轉嫁**＝違法主體是法人→只罰負責人；**兩罰**＝法人（科罰金）＋負責人都罰
「行為客體與法益的區別？」	**行為客體**＝具體攻擊對象（人/物）；**法益**＝抽象保護利益。行為客體不一定每罪都有，但法益一定有
「是否每個犯罪都有行為客體？」	**否**，如重婚罪（§237）無具體行為客體，但有法益（一對一配偶關係）
「結果犯與行為犯的區別？」	**結果犯**有結果要求（含實害犯＋具體危險犯）；**行為犯**無結果要求

一、客觀不法構成要件六格

老師將客觀構成要件整理為六個審查項目：

```
客觀不法構成要件（六格）
│
├── ① 行為主體
├── ② 行為
├── ③ 行為客體
├── ④ 結果
├── ⑤ 因果關係
└── ⑥ 客觀歸責
```

> **重點**：⑤因果關係 ＋ ⑥客觀歸責 是本堂課（及後續）的核心重點。

二、行為主體：自然人 vs 法人

（一）自然人

自然人當然可以作為犯罪主體，無特別說明。

（二）法人犯罪

普通刑法：法人不能成為犯罪主體，因為無法對法人判自由刑。

附屬刑法：有兩種處理法人犯罪的方式——

比較項目	轉嫁責任制	兩罰責任制
違法主體	法人	法人＋負責人

處罰對象	僅罰負責人	法人（科罰金）＋負責人
範例	公司法 §9	職業安全衛生法
處罰邏輯	法人犯錯→轉嫁處罰其負責人	法人＋負責人一起承擔

三、行為客體 vs 法益

比較項目	行為客體	法益
性質	**具體攻擊對象**（人或物）	**抽象保護利益**
每罪是否都有	**不一定**（有些犯罪無行為客體）	**一定有**（無法益→違憲疑慮）
例：殺人罪	被害人（人）	生命法益
例：竊盜罪	動產（物）	財產法益
例：重婚罪 §237	**無**具體行為客體	一對一配偶關係

重要觀念：無法益 → 立法正當性疑慮

老師舉 **§230 血親性交罪** 為例：有學者質疑此罪究竟保護什麼法益？如果找不到明確法益，立法正當性就有問題，甚至可能違憲。

> **試要點**：每個犯罪一定有法益，但不一定有行為客體。無法益的立法可能有違憲疑慮。

四、結果

```
結果的分類
│
├── 結果犯（有結果要求）
│     ├── 實害犯 → 需要實際法益侵害結果
│     └── 具體危險犯 → 需要具體危險結果
│
└── 行為犯（無結果要求）
      └── 行為完成即成立犯罪
```

> 本堂課主要聚焦的是：**結果犯**中的因果關係與客觀歸責問題（→ 見筆記2、3、4）。

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
公司法 §9	公司負責人虛偽表明收足股款	轉嫁責任制範例
職安法	法人與負責人並罰	兩罰責任制範例
§230	血親性交罪	法益有無之爭議
§237	重婚罪	無行為客體但有法益之範例